

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלעזר שטרן

פ/25/2055

הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיוור על ידי רב עיר), התשפ"ג–2023

- הוספת סעיף 1א¹ 1. בפקודת העדה הדתית (המרה)¹ (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 1 יבוא :
- "הגדרות 1א. בפקודה זו, "רב עיר" – כהגדרתו בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס–1980², לרבות רב אזורי ורב יישוב כהגדרתם בסעיף 7 לאותו חוק."
- תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לפקודה, אחרי סעיף קטן (1) יבוא :
- "(1א) לעניין פקודה זו רואים רב עיר כראש הסניף המקומי של העדה היהודית בשטח שבו הוא יושב.
- (ב) רב עיר רשאי להקים בית דין לגיוור בשטח שבו הוא יושב.
- (ג) אישור רב עיר כי אדם המיר את דתו ונתקבל לעדה היהודית יחשב כתעודת אישור לצורך פקודה זו ללא צורך בכל אישור נוסף."

דברי הסבר

מנגנון הגיוור בישראל אינו נותן מענה מספק בכל הנוגע לגיוורם של מי שאינם יהודים. בתי הדין המיוחדים לגיוור אשר הוקמו בהחלטת הממשלה על פי דו"ח נאמן אינם עונים על הדרישה לגיוור וכתוצאה מכך נוצרים עיכובים בתהליכי הגיוור הגורמים פגיעה קשה במבקשים להתגייר. בעבר אפשרה מועצת הרבנות הראשית לכל רב עיר לגייר וליתן אישור, ואולם לאחר מכן החליטה מועצת הרבנות הראשית לשלול מרבני העיר סמכות זו. יש לזכור כי רבני העיר נבחרים מכוח תקנות בדבר בחירת רבני העיר שתוקנו על פי הסמכה בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971, והם חייבים להיות בעלי כושר מהרבנות הראשית לישראל. מוצע על כן להחזיר את המצב לקדמותו ולקבוע כי כל רב עיר ומועצה מקומית שנבחרו יהיו רשאים

¹ חוקי אי"י, כרך ב', עמ' 1269.
² ס"ח התש"ס, עמ' 90.

לגיייר בכל בית דין שיקימו כפי שהיה נהוג.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1846 ; פ/25/518).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/24/1295) ועל ידי חבר הכנסת משה טור פז (פ/24/2497) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה טור פז וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1608).

הצעת החוק זהה לפ/25/1608 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)